

■ 주요 지적사항 요약

마. 재무관리 분야 (NO. 13~15)

14

과소자본세제 추가 검토 필요

귀고 - ▼▼

[현황·근거]

- 「국제조세 업무처리기준 및 절차에 관한 지침」 제3조에 따르면 해외 출자회사는 국·내외 법에 따른 과소자본세제 적용 여부를 검토 필요

<과소자본세제 적용 예시>

구분	내용
과소자본세제	회사의 차입금 중 국외 지배주주로부터 차입한 금액이 해당 주주가 출자한 금액의 일정 배수(한도)를 초과하는 경우 그 초과분에 대한 이자를 회사의 세무 상 비용으로 불인정하는 제도
한도 계산방법	차입금÷자본금(Share Capital)
비고(부채비율)	부채(차입금+기타)÷자본(자본금+기타)

- 이에 ☞ 법인은 ㄱ의 과소자본세제를 고려하여 대여(부채 증가)와 출자(자본금 증가)의 방식 중 하나로 투자비를 조달하고 관련 세금 신고 시행

[문제점]

- 과소자본세제 관련 ㄱ 과세당국의 의견과 상이한 외부전문기관의 의견을 반영하여 투자비를 조달하고 관련 세금 신고 시행

<과소자본세제 검토 내용>

구분	♠♠ 의견 (☹☹ 법인 적용)	◇◇ 의견 (ㄱ 과세당국 답변)	차이
적용여부	적용	적용	차이 없음
한도	차입금	차입금	과소자본세제 계산 시
계산방법	자본금 외의 자본	자본금	적용하는 분모
적용결과	한도까지 이자비용 세무 상 인정	이자비용 전액 세무 상 인정 불가	이자비용의 세무상 비용처리 가능 여부

※ '23년 공사 차입금에서 발생한 이자는 미화 약 26.5백만 달러로 세무상 비용 인정 여부에 따라 해당 비용 관련 경제적 효과는 미화 약 6.4백만 달러(세율 24% 가정)일 것으로 추정

⇒ ㄷ 사업 관련 세금 신고 시 오류 발생 우려

[조치할 사항]

- ㄷ 사업 과소자본세제와 관련된 세무 상 위험을 추가 검토하고 검토결과에 따른 대응방안 마련 **(권고)**